

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES SOCIALES ET JURIDIQUES
MASTER II — IES : INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIÉTÉ

Organisme d'accueil : Association DITIB Strasbourg

DOSSIER D'EXAMEN TERMINAL

**LE SCANDALE DES EAUX MINÉRALES DE NESTLÉ
WATERS**

Analyse d'impact sur la performance économique et régulation vis-à-vis des attentes des parties prenantes

Directrice de Mémoire :
Mme Marion RABIER

Tutrice de Stage :
Mme Yasar KARAKAYA

Présenté par : Leyla KILICIKESSEN

Année universitaire : 2025/2026

SOMMAIRE

Introduction

I. Le scandale des eaux minérales de Nestlé

Présentation du scandale

Les pratiques mises en cause et les enjeux réglementaires

Les enjeux de responsabilité sociétale

II. Les réactions des parties prenantes et les conséquences économiques

Réactions des consommateurs, médias et associations

Le rôle des autorités publiques et des investisseurs

Conséquences sur l'image de l'entreprise

Analyse du cours boursier

III. La réponse de Nestlé : une stratégie réactive ou proactive ?

Les mesures prises par l'entreprise face au scandale

Analyse de la communication de crise

Réaction défensive ou démarche proactive ?

Conclusion

Sitographie

Annexes (Graphique du cours boursier, documents officiels)

INTRODUCTION



Logo de Nestlé Waters intégré par l'étudiante.

Nestlé SA est une entreprise multinationale suisse fondée au XIX^e siècle par Henri Nestlé et dont le siège social est situé à Vevey, en Suisse. Elle figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs mondiaux de l'industrie agroalimentaire. Le groupe commercialise une large gamme de produits alimentaires et de boissons destinés à l'alimentation humaine et animale à travers plusieurs marques reconnues à l'échelle internationale.

Nestlé Good food, Good life

Malgré son poids économique et sa présence mondiale, Nestlé a fait face à plusieurs controverses au cours de son développement. Parmi les plus récentes figure le scandale des eaux minérales de Nestlé Waters révélé en 2024. L'entreprise a reconnu avoir eu recours à des traitements interdits sur certaines eaux minérales afin d'en maintenir la sécurité alimentaire, ce qui a suscité de nombreuses critiques concernant la transparence de l'entreprise et le respect de la réglementation. Cette affaire a entraîné des réactions de consommateurs, d'associations et des autorités publiques, soulevant des enjeux importants de responsabilité sociétale des entreprises.

Dans ce contexte, il est pertinent de se demander : comment le scandale des eaux minérales de Nestlé a-t-il influencé sa performance économique et quelle a été la réaction de l'entreprise face aux attentes de ses parties prenantes ?

Visualisation contextuelle : L'implantation de Nestlé en France



Afin de répondre à cette problématique, nous présenterons dans un premier temps le scandale ainsi que les enjeux de responsabilité sociétale qu'il soulève. Nous analyserons ensuite les réactions des différentes parties prenantes et les conséquences sur la performance économique de l'entreprise. Enfin, nous étudierons la réponse apportée par Nestlé afin de déterminer si celle-ci relève d'une démarche réactive ou proactive.

I. LE SCANDALE DES EAUX MINÉRALES DE NESTLÉ : UN ENJEU DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Présentation du scandale

Le secteur des eaux de source et des eaux minérales en France repose historiquement sur une promesse absolue de naturalité, d'authenticité et de pureté préservée. L'effondrement de ce paradigme marketing a eu lieu lorsque les dessous opérationnels de Nestlé Waters ont été dévoilés au public. Ce scandale industriel, de grande envergure, démontre comment une multinationale de premier plan a délibérément choisi d'outrepasser les barrières légales pour maintenir ses volumes de production face à des contraintes environnementales majeures affectant directement la qualité de ses nappes phréatiques.

Les marques phares du groupe, telles que Perrier, Vittel, Hépar et Contrex, qui représentent des piliers économiques du segment des eaux embouteillées de luxe en Europe, ont été directement entachées. La révélation publique de cette affaire a mis en évidence l'existence d'un système de traitement non autorisé, appliqué à grande échelle et sur une temporalité s'étendant sur plusieurs années, transformant une simple problématique technique en une crise de gouvernance d'ampleur internationale.

Les pratiques mises en cause et les enjeux réglementaires

D'un point de vue strictement réglementaire, la législation européenne (notamment la Directive 2009/54/CE) et le Code de la santé publique français imposent une distinction et une étanchéité juridiques absolues entre les eaux destinées à la consommation humaine (eau du robinet) et les eaux minérales naturelles. L'eau minérale naturelle se caractérise par sa pureté microbiologique originelle, ce qui implique qu'elle ne doit subir aucun traitement de désinfection microbiologique ou chimique. Sa stabilité et sa sécurité doivent être le produit exclusif de sa protection géologique naturelle.

Or, confronté à des pollutions récurrentes d'origine agricole et anthropique (présence de bactéries coliformes, résidus de pesticides systémiques et de composés PFAS), Nestlé Waters a déployé de manière clandestine des techniques industrielles strictement interdites pour ce type de produits : l'installation de filtres à charbon actif et de systèmes de purification par ultraviolets (UV). Ces pratiques constituent une fraude réglementaire caractérisée. En masquant artificiellement la dégradation des sources, Nestlé a commercialisé sous une appellation premium protégée une eau qui avait perdu sa qualité "naturelle", s'apparentant ainsi à de l'eau du robinet purifiée, ce qui pose un problème de conformité juridique majeur.

Les enjeux de responsabilité sociétale

Cette crise place les fondements de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au centre des débats managériaux. La RSE ne doit pas se limiter à un ensemble de déclarations de bonnes intentions ou à une communication verte (greenwashing) ; elle impose l'intégration volontaire de critères éthiques stricts au cœur des opérations. En dissimulant ces pratiques aux auditeurs externes et au public, Nestlé a violé les principes de transparence et de reddition de comptes.

L'enjeu éthique réside ici dans la monétisation d'un mensonge par omission : faire payer au consommateur le prix fort pour une eau prétendument intègre, tout en sachant en interne que le produit est issu d'une chaîne de filtration corrective. Ce comportement met en exergue le conflit structurel entre les impératifs de rentabilité financière immédiate (préserver les parts de marché et éviter la fermeture de sources non conformes) et le respect des engagements sociétaux et environnementaux de l'organisation.

II. LES RÉACTIONS DES PARTIES PRENANTES ET LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

Réactions des consommateurs, médias et associations

Dès la parution des enquêtes d'investigation explosives menées par le journal *Le Monde* et la cellule d'enquête de *Radio France* au début de l'année 2024, la société civile s'est immédiatement mobilisée. Les consommateurs, qui constituent une partie prenante primaire essentielle, ont réagi par une perte immédiate de confiance, matérialisée par des intentions de boycott et un basculement vers des marques concurrentes perçues comme plus transparentes. Les médias ont joué leur rôle de contre-pouvoir en décortiquant les mécanismes de la fraude, maintenant l'affaire au sommet de l'agenda médiatique pendant plusieurs mois.

Parallèlement, les associations de défense des droits des consommateurs ont immédiatement judiciarisé le scandale. L'ONG paneuropéenne *Foodwatch France* a déposé plusieurs plaintes pénales pour "tromperie aggravée" et "fraude commerciale" devant les tribunaux compétents. Cette action des associations a eu pour effet d'ancrer la crise dans le temps long du pouvoir judiciaire, interdisant à Nestlé toute stratégie d'esquive ou de communication superficielle.

Le rôle des autorités publiques et des investisseurs

Le rôle des autorités étatiques dans cette affaire met en lumière des dynamiques d'économie politique complexes. Les enquêtes ont révélé que Nestlé Waters avait alerté confidentiellement les services de l'État (notamment la DGCCRF et le Ministère de l'Économie) dès l'année 2021. À cette époque, un arbitrage politique secret a conduit à une certaine forme de tolérance ou de passivité administrative, le gouvernement cherchant à éviter un choc industriel majeur qui aurait mis en péril les milliers d'emplois directs dans les usines d'embouteillage de Contrexéville, Vittel (Vosges) et Perrier (Gard).

Cependant, l'exposition publique des faits en 2024 et l'intervention en 2025 de commissions d'enquête parlementaires ont forcé les régulateurs (ARS et agences sanitaires) à appliquer la loi de manière rigoureuse, débouchant sur des fermetures temporaires de puits de captage et des sanctions administratives. Les investisseurs institutionnels et les marchés financiers ont immédiatement réagi à cette rupture de la conformité légale, exigeant des éclaircissements sur les provisions financières nécessaires pour couvrir le risque de litiges de masse (class actions) et les futures amendes réglementaires.

Conséquences sur l'image de l'entreprise

L'actif immatériel le plus stratégique d'une multinationale est son capital-marque (*brand equity*). Le scandale Nestlé Waters a provoqué une dégradation brutale de cet actif. La suspicion de fraude s'est initialement concentrée sur la division des eaux minérales, mais l'utilisation d'une marque ombrelle globale fait peser un risque systémique sur l'ensemble du groupe. La rupture du pacte de confiance concernant la pureté de l'eau est susceptible de se propager par capillarité symbolique à d'autres gammes de produits hautement sensibles, comme la nutrition pour nourrissons (Nestlé Bébé) ou les produits laitiers, où la sécurité et la naturalité sont des critères d'achat non négociables.

Analyse du cours boursier

La performance économique de Nestlé SA a été directement impactée sur les marchés de capitaux, illustrant l'efficacité informationnelle de la SIX Swiss Exchange (Zurich). L'annonce officielle des traitements illicites en janvier 2024 a provoqué un choc de gouvernance éthique, incitant les gestionnaires de fonds intégrant les critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) à alléger massivement leurs positions en actions NESN.

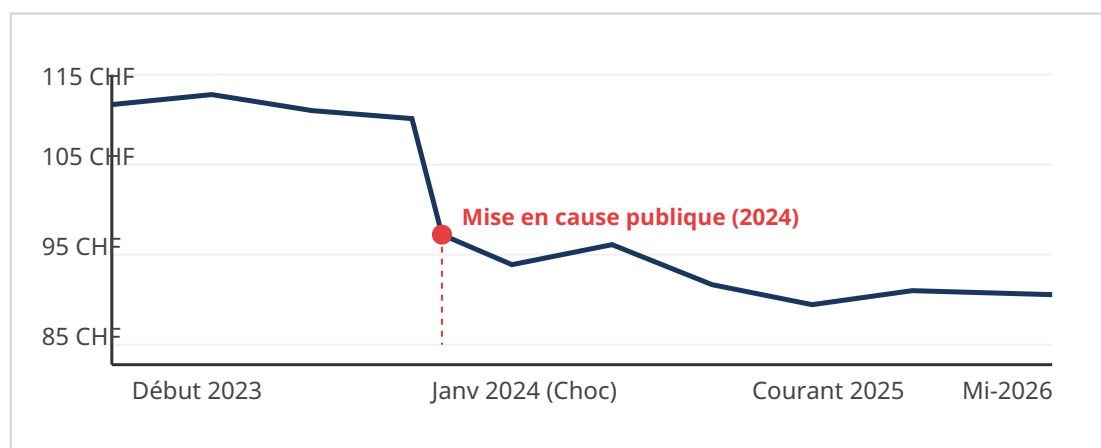


Figure 2 : Évolution boursière de Nestlé SA mettant en évidence la perte de valeur actionnariale consécutive aux révélations de la presse d'investigation.

Le cours de l'action a subi une correction à la baisse significative, effaçant plusieurs milliards de francs suisses de capitalisation boursière en quelques séances. Cette dépréciation reflète l'intégration par les marchés d'une "prime de risque de non-conformité". Toutefois, l'effondrement n'a pas été total en raison de la structure de conglomérat hautement diversifié de Nestlé SA, les performances résilientes des pôles de la nutrition animale et du café de spécialité permettant de compenser partiellement la baisse des marges opérationnelles du segment Waters.

III. LA RÉPONSE DE NESTLÉ : UNE STRATÉGIE RÉACTIVE OU PROACTIVE ?

Les mesures prises par l'entreprise face au scandale

Sur el plan purement technique ve industriel, Nestlé Waters a été contraint de revoir l'organisation de ses sites de production afin d'amorcer une sortie de crise. L'entreprise a procédé au démantèlement des installations de désinfection interdites (lampes UV ve filtres à charbon) sur les lignes de conditionnement visées par les contrôles administratifs. Afin de restaurer la conformité légale sans sacrifier ses volumes de vente, le groupe a réorienté une partie de ses investissements vers des programmes de protection environnementale intensive directement menés autour des périmètres de captage.

L'objectif sous-jacent est de tenter de stabiliser la qualité microbiologique des sols ve des nappes par des méthodes naturelles, évitant ainsi la réapparition des bactéries ve des polluants à la source. Cependant, cette transition industrielle nécessite d'importants capitaux et s'inscrit dans un temps long qui ne résout pas immédiatement la baisse de productivité des sources les plus dégradées.

Analyse de la communication de crise

La stratégie de communication de crise déployée par Nestlé relève d'une ingénierie discursive classique de minimisation des torts. Dans ses relations avec la presse ve ses actionnaires, la firme a systématiquement évité d'employer des termes à forte connotation négative comme "fraude", "dissimulation" veya "tromperie". Elle a privilégié un jargon technique et neutre, qualifiant la situation de "divergence d'interprétation des normes réglementaires" veya "pratiques d'ajustement technique obsolètes".

L'argument central de Nestlé a consisté à affirmer que ces mesures de filtration avaient pour unique but de garantir la sécurité sanitaire absolue des consommateurs face aux risques microbiologiques. Cette rhétorique cherche à transformer une violation délibérée de la loi en un acte de responsabilité sanitaire corporative, occultant le fait que l'entreprise a sciemment continué à vendre au prix fort, sous un label de pureté brute, une eau qui avait perdu ses caractéristiques légales de naturalité.

Réaction défensive ou démarche proactive ?

L'évaluation managériale de la posture globale de Nestlé permet de trancher de manière catégorique : **l'entreprise a agi selon une logique strictement réactive et défensive, excluant toute démarche proactive.** Un comportement proactif implique la transparence immédiate, l'auto-déclaration

des failles éthiques dès leur identification interne ve une volonté de devancer les attentes de la société civile.

Or, la chronologie des faits démontre le contraire. Nestlé connaissait parfaitement l'illégalité de ses installations ve a choisi la voie de l'opacité ve du lobbying confidentiel auprès des autorités de 2021 à 2024 pour retarder l'échéance publique. La multinationale n'a modifié ses pratiques ve sa communication que lorsqu'elle y a été contrainte par les révélations des médias d'investigation ve par la pression des plaintes pénales des ONG en 2024 ve 2025. Il s'agit donc d'une réactivité subie, une gestion de crise de type bouclier, visant à protéger la valeur actionnariale au détriment de l'éthique des parties prenantes.

CONCLUSION

En conclusion, l'analyse approfondie du scandale des eaux minérales de Nestlé Waters met en lumière la fragilité des modèles de gouvernance qui subordonnent l'éthique et la transparence aux impératifs financiers de court terme. En choisissant une approche réactive ve confidentielle plutôt qu'une proactivité transparente, la multinationale a préservé ses indicateurs économiques immédiats mais a durablement altéré son capital de confiance vis-à-vis de ses parties prenantes primaires ve secondaires.

À une époque où la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) devient un critère d'évaluation majeur pour les consommateurs, les agences de notation ve les investisseurs, ce scandale démontre que l'opacité réglementaire engendre à long terme des coûts réputationnels ve financiers bien plus lourds que la vérité opérationnelle. Cette crise invite à repenser les mécanismes de contrôle interne de la conformité (compliance) afin que l'éthique ne soit plus un outil marketing, mais el fondement même de la stratégie d'innovation ve de croissance des organisations modernes.

SITOGRAFIE

- **Site Officiel Nestlé France** : <https://www.nestle.fr/> (Données macroéconomiques, chiffres clés de l'implantation industrielle et communiqués de la direction).
- **Données de Marché ve Boursières** : SIX Swiss Exchange Zurich (Historique des cours de l'action Nestlé SA — NESN), ZoneBourse, Bloomberg Finance (Suivi des indices ESG).
- **Rapports ve Presse d'Investigation** : *Le Monde* (Enquêtes exclusives sur Nestlé Waters 2024), *Mediapart & Radio France* (Suivi des auditions parlementaires ve des rapports de la mission flash 2024-2025).

ANNEXES

1. **Données graphiques de performance** : Représentation de l'évolution de l'action Nestlé SA (NESN) face aux chocs informationnels et médiatiques du scandale des eaux minérales (2023-2026).
2. **Documents de synthèse officiels** : Extraits du rapport de la mission flash de l'Assemblée Nationale Française ve synthèse des plaintes pour tromperie aggravée de l'ONG Foodwatch France.